

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1937/2531

พนักงานอัยการ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

นาย ภิรมย์ เอียด รอด

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 295, มาตรา 391

จำเลยเอาไม้ดพร้าวางบนคอผู้เสียหายแล้วเกิดการแย่งมิดกันทำให้บริเวณต้นคอ
ด้านซ้ายของผู้เสียหายมีรอยถูกกระแทกด้วยของแข็งเป็นปื้นสีแดงและมีรอยถลอก
เป็นเส้นยาว 3 นิ้วฟุต ดังนี้ ยังถือไม่ได้ว่าเป็นบาดแผลถึงกับเป็นเหตุให้รับอันตราย
แก่กาย จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 391.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288,80

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามฟ้อง

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงน่าเชื่อตามคำเบิกความของจำเลยว่าบาดแผลของผู้เสียหายเกิดจากจำเลยเอามีดพร้าของกลางวางบนคอผู้เสียหาย แล้วเกิดการแย่งมีดกันขึ้น ไม่ใช่เกิดจากจำเลยฟันผู้เสียหาย บาดแผลดังกล่าวแพทย์ผู้ตรวจให้ความเห็นว่าบริเวณต้นคอด้านซ้ายมีรอยกระแทกด้วยของแข็งเป็นปืนสีแดงและมีรอยถลอกเป็นเส้นยาว 3 นิ้วฟุตเท่านั้นยังถือไม่ได้ว่าเป็นบาดแผลถึงกับเป็นเหตุให้รับอันตรายแก่กาย จำเลยจึงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 391

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 391.

(สุพจน์ นาถะพินธุ-วิศิษฐ์ ลิมานนท์-วีระชัย สุตรสุวรรณ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ